

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS SEU FIADOR

Pelo presente instrumento, a garantidora desta locação, SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 50.049.884/0001-47, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Jair Martins Mil Homens, nº 500, sala 309, Edifício Navarro Building, Vila São José, CEP 15090-080 (doravante “SEU FIADOR”), apresenta os “Termos e Condições Gerais dos Serviços” SEU FIADOR.

O(s) usuário(s) da plataforma respectiva está(ão) de acordo com os termos e condições a seguir expostos, estando sujeito(s) a eles por toda a vigência da contratação dos serviços SEU FIADOR, a partir da data da assinatura deste documento.

QUADRO RESUMO

CONTRATO NR: 103817	
DADOS DO LOCATÁRIO	
1. LOCATÁRIO 01:	• NOME COMPLETO: Bruno Da Costa De Souza • INSCRITO NO CPF: 369.955.468-65 • DATA DE NASCIMENTO: 25/04/1988 • TELEFONE(S): 11954581758 • E-MAIL: arq.brunocosta@hotmail.com
DADOS DO PARCEIRO:	
2. NOME/RAZÃO SOCIAL: Valteir de Oliveira Imóveis	• CNPJ/MF: 50.185.716/0001-89 • ENDEREÇO: Avenida Doutor Alberto Andalo, 3942 • COMPLEMENTO: 2º andar sala 1 • BAIRRO: Centro • CEP: 15015-000 • CIDADE/ESTADO: São José do Rio Preto/SP
DADOS DO IMÓVEL DA LOCAÇÃO:	
3. IMÓVEL:	• ENDEREÇO: Rua Bruno Rodrigues Gomes, 568 • COMPLEMENTO: Casa • BAIRRO: Residencial Mais Parque Mirassol • CEP: 15134-144 • CIDADE/ESTADO: Mirassol/SP

DADOS DA CONTRATAÇÃO:**4 . PLANO CONTRATADO: Seu Fiador Top 30 | 30X**

- VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 70.650,00
- VALOR DO ALUGUEL: R\$ 1.800,00
VALOR DO CONDOMÍNIO: R\$ 0,00
VALOR DO IPTU: R\$ 55,00
VALOR CONTAS DE CONSUMO: R\$ 500,00
VALOR DO PACOTE LOCATÍCIO (somatório dos valores acima): R\$ 2.355,00
- VALOR DA TAXA: 11,00%
RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA TAXA SEU FIADOR: Locatário
- COBERTURA TOTAL (BOLSÃO): R\$ 70.650,00 Devendo ser observada as coberturas específicas.
- VALOR DO PLANO: R\$ 3.108,60
- FORMA DE PAGAMENTO: indicada na plataforma Seu Fiador.
- VALOR DA TAXA SETUP: R\$ 100,00
RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA TAXA SETUP: Locatário
- FORMA DE PAGAMENTO: indicada na plataforma Seu Fiador.

TERMOS TÉCNICOS DEFINIDOS

Os termos abaixo indicados, empregados no presente Instrumento, deverão ser compreendidos conforme os conceitos que seguem:

Parceiro: significa o usuário devidamente cadastrado na plataforma, podendo ser o locador ou quem intermedia por este a celebração do contrato de locação junto ao(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s), sendo imobiliária, pessoa jurídica devidamente constituída para esse fim, ou corretor de imóveis, pessoa física, ambos devidamente habilitados pelo CRECI.

Locador: significa o proprietário ou titular dos direitos relacionados ao imóvel objeto do contrato de locação vinculado ao serviço da SEU FIADOR.

Locatário: significa o usuário, obrigatoriamente pessoa física, devidamente cadastrado e aprovado na plataforma SEU FIADOR e que utiliza os serviços deste na condição de locatário da locação vinculada ao serviço.

Corresponsável financeiro: significa o usuário, pessoa física, devidamente cadastrado e aprovado em conformidade com os critérios da plataforma SEU FIADOR, sendo este(s) responsável(ies) juntamente com o(s) locatário(s) pelo pagamento de eventuais taxas e/ou valores contratados da garantidora SEU FIADOR.

Plataforma: significa a plataforma SEU FIADOR para acesso dos usuários após a realização de cadastro de login e senha através do link <https://portal.seufiador.com.br/parceiro>.

Usuário: significa todo e qualquer usuário dos serviços SEU FIADOR, seja na qualidade de imobiliária, locador, locatário ou corresponsável financeiro.

Contrato de Locação: significa o contrato firmado entre locador e locatário(s), podendo ser intermediado por uma imobiliária ou corretor de imóveis habilitado e credenciado junto ao CRECI, sendo o imóvel e dados deste contrato utilizados para contratação dos serviços prestados pela SEU FIADOR.

Comunicado de Inadimplência: significa o comunicado a ser enviado pelo parceiro ao SEU FIADOR com o apontamento de determinada inadimplência de valor locatício por parte do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s). Cada comunicado de inadimplência deverá contemplar o inadimplemento do(s) locatário(s) de apenas um valor locatício, não sendo autorizado o acúmulo de mais de um inadimplemento dentro de um mesmo comunicado.

Custos de Rescisão/Saída: significa a soma dos valores devidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) para fins de entrega do imóvel ao término do Contrato de Locação ou em caso de rescisão dele, como eventual multa rescisória, despesas com a recomposição do estado do imóvel, cobranças de despesas de consumo proporcionais até a desocupação do imóvel. Para entendimento das regras e limitações das coberturas contidas nos custos de saída, considerar o que dispõe nas Cláusulas 4.1 e 4.1.1.

Taxa SEU FIADOR: significa a contraprestação periódica e anual a ser paga a SEU FIADOR pelos serviços contratados, calculada com base no percentual definido na contratação do plano escolhido pelo parceiro e pago pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) ou pelo próprio parceiro, quando este optar por, nos termos da Cláusula 3.7.2 e parágrafo único deste Instrumento. O valor nominal em reais da taxa SEU FIADOR será corrigido anualmente pela variação positiva do IGPM (Índice Geral de Preços – Mercado).

Taxa de Validação de Cartão: significa a taxa no valor de R\$ 1,00 (um real), que poderá ser lançada pela SEU FIADOR no cartão de crédito indicado pelo(s) locatário(s) e/ou pelo(s) corresponsável(eis) financeiro(s) para fins de verificação da validade e vigência do cartão de crédito utilizado para o pagamento da Taxa SEU FIADOR e Taxa SETUP.

Taxa SETUP: é o valor devido à SEU FIADOR em função dos custos para ativação do contrato e do uso da tecnologia na plataforma SEU FIADOR, sendo paga pelo locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) no início da contratação ou pelo parceiro, quando este optar por, nos termos da Cláusula 3.7.2 deste Instrumento.

Valor Locatício ou Pacote Locatício: significa o valor informado pelo parceiro e confirmado com a assinatura deste instrumento e respectivo pagamento pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), o qual servirá como base de cálculo e de pagamento dos valores contratados e garantidos, a depender da modalidade/plano escolhido. O valor locatício corresponderá à soma dos valores de aluguel, taxa de condomínio, IPTU e demais contas de consumo indicados no ato da contratação.

Valores Contratados e/ou Valor Total Contratado: significa os valores afiançados pela SEU FIADOR, nos termos do presente instrumento, que seguem os percentuais cobrados do(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s) e cobertura máxima ao locador de acordo com o valor do pacote locatício e modalidade/plano escolhido pelo parceiro. O valor total afiançado é denominado de bolsão, devendo ser observadas as particularidades contidas neste instrumento.

Seguro Obrigatório: significa o seguro contra incêndio, raio, explosão e desastres naturais, como tempestades e inundações, que venham a atingir o imóvel locado, a ser obrigatoriamente contratado pelo locador ou locatário, junto a seguradora de primeira linha. A apólice de seguro não estará sob gestão da SEU FIADOR.

Serviços SEU FIADOR: significa os serviços prestados pela SEU FIADOR, que tem como contraprestação a taxa SEU FIADOR, e que compreende: (i) Serviço de Análise Cadastral, (ii) Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas; e (iii) Serviço de Constituição de Fianças.

Serviço de Análise Cadastral: significa o serviço prestado pela SEU FIADOR para fins de avaliação da capacidade financeira do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) para suportar o pagamento do valor informado na plataforma SEU FIADOR e previsto no Contrato de Locação.

Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas: significa o serviço prestado pela SEU FIADOR e empresas parceiras a esta, conforme prazos estabelecidos nas Cláusulas 6.1 e seguintes (“DO INADIMPLEMENTO DE VALORES CONTRATADOS”) deste Instrumento, para fins de negociação junto ao(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s), visando o pagamento dos valores inadimplidos.

Serviço de Constituição de Fiança: significa a fiança prestada pela SEU FIADOR em relação ao pagamento dos valores contratados, a ser acionada apenas na hipótese de inadimplemento do(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s), tendo como limite o valor total contratado, por imóvel locado.

1. DO OBJETO

Cláusula 1.1 O presente instrumento estabelece os termos e condições gerais dos serviços SEU FIADOR, contratados pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s).

Cláusula 1.2 Os serviços “SEU FIADOR” se darão apenas com relação a:

- i. Contratos de locação de imóveis residenciais urbanos; e,
- ii. Contratos de locação de imóveis não residenciais urbanos.

Cláusula 1.2.1. Não estão incluídos no escopo dos serviços SEU FIADOR, locações de qualquer natureza, de imóvel correspondente a (i) terreno, rural ou urbano, sem edificação ou destinado a estacionamento ou garagem; (ii) estabelecimento de saúde; (iii) estabelecimento de ensino; (iv) Igrejas, Templos e afins; (v) imóveis de propriedade de empresas públicas; (vi) asilo, residencial de idosos, casa de repouso ou equivalente; (vii) aluguel de temporada; (viii) locações na forma de construção sob medida; (ix) aluguel por curta duração; (x) aluguel com pagamento antecipado; (xi) aluguel com cláusula de reembolso; ou (xii) qualquer outro contrato de locação considerado atípico.

Parágrafo único. A SEU FIADOR reserva-se o direito de, a qualquer tempo, inclusive após a aprovação cadastral e contratação realizada via plataforma, cancelar a garantia locatícia e se exonerar integralmente de suas obrigações, inclusive reprovando inadimplências eventualmente abertas, caso venha a identificar que a operação contratada está em desacordo com os critérios de elegibilidade, ou política comercial da empresa, ainda que tais elementos não tenham sido detectados no momento da simulação ou aprovação inicial. Neste caso, a garantidora deverá apenas enviar uma simples notificação ao parceiro, ficando isenta de qualquer responsabilidade pela manutenção da garantia

2. DO ACESSO AO SISTEMA, DADOS E SERVIÇOS SEU FIADOR

Cláusula 2.1 Acesso ao sistema: A plataforma está disponível por meio de acesso ao site eletrônico <https://portal.seufiador.com.br/parceiro>.

Cláusula 2.2 Acesso aos serviços SEU FIADOR: O acesso aos serviços SEU FIADOR pressupõe:

i. O cadastro do(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s) na plataforma, a ser realizado pelo parceiro, mediante a inserção de:

- Nome;

- Número da Inscrição no CPF/MF;
- Endereço;
- Telefone para contato;
- Endereço eletrônico para contato; e
- Caso necessário e solicitado pela SEU FIADOR, uma cópia digitalizada da última fatura do cartão de crédito, que será utilizado para pagamento das envolvidas na contratação do serviço SEU FIADOR.

ii. A vinculação de cartão de crédito de titularidade do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) - não sendo aceito cartões de terceiros -, que obrigatoriamente:

- Possua validade superior a 12 (doze) meses, contada a partir da data de apresentação à SEU FIADOR;
- Tenha limite aprovado de, no mínimo, três vezes o Valor Locatício pretendido;
- Esteja disponível para o lançamento da Taxa SEU FIADOR e da Taxa SETUP; e
- Cumpra os requisitos de segurança estabelecidos pela SEU FIADOR, como, por exemplo, a realização da biometria e prova de vida ao efetuar o pagamento via link.

Cláusula 2.2.1 Poderá a SEU FIADOR, a seu exclusivo critério, solicitar o cadastro de um ou mais corresponsáveis financeiros caso entenda necessário. Neste caso, deverá o parceiro providenciar o cadastramento deles mediante a inserção das informações e documentos especificados na Cláusula 2.2, item "i", e a vinculação de cartão de crédito de titularidade do(s) corresponsável(eis) financeiro(s) respectivos, que obrigatoriamente deverão obedecer aos pressupostos especificados na Cláusula 2.2, item "ii".

Cláusula 2.3 O cadastro do(s) locatário(s) e de eventual(ais) corresponsável(veis) financeiro(s) apenas se efetivará após a realização dos procedimentos descritos nas Cláusulas 2.2 e 2.2.1, e a aprovação da análise cadastral pela SEU FIADOR, na forma das Cláusulas 3.2 e seguintes deste Instrumento.

Parágrafo único. Caso não seja concluído o processo de contratação dentro do prazo de 7 (sete) dias corridos, a contratação é automaticamente cancelada, devendo o parceiro fazer uma nova simulação. Neste caso, havendo valores previamente **pagos pelo locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s)** serão devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Cláusula 2.4 O(s) locatário(s) poderá(ão) visualizar na plataforma as informações pertinentes ao seu(s) contrato(s), tal como: cópia deste Instrumento assinado, histórico de pagamentos realizados e notas fiscais emitidas.

Cláusula 2.4.1 As informações descritas acima somente serão liberadas ao locatário principal ou corresponsável financeiro que receberão um login e senha via e-mail para cadastro junto à plataforma SEU FIADOR a partir da ativação do contrato.

Cláusula 2.5 Dos Dados Pessoais Fornecidos à SEU FIADOR: Os usuários, desde já, declaram estar de acordo com o compartilhamento de seus dados pessoais junto à SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. para que a prestação dos serviços contratados da SEU FIADOR possa se operacionalizar.

3. DO CADASTRAMENTO, ANÁLISE, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Cláusula 3.1 Cadastro do(s) locatário(s): caberá ao parceiro:

- i. Realizar o cadastro do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) interessado(s), mediante o preenchimento dos dados solicitados na plataforma e a apresentação dos documentos mencionados na Cláusula 2.2 deste Instrumento;
- ii. Fornecer à SEU FIADOR as informações consoantes ao Contrato de Locação, celebrado com o(s) locatário(s), o que inclui, mas não se limita ao preenchimento do valor locatício; e,
- iii. Indicar a modalidade/plano contratado junto à SEU FIADOR.

Cláusula 3.1.2 De forma obrigatória, caberá ao parceiro demonstrar junto à SEU FIADOR que o locatário principal possui maioria civil, inclusive, para aprovação do referido cadastro.

Cláusula 3.2 Análise cadastral: caberá à SEU FIADOR efetuar a análise dos dados do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) informados pelo parceiro, de modo a avaliar a sua capacidade financeira para fins de pagamento do contratado junto à SEU FIADOR.

Cláusula 3.2.1 A análise cadastral será realizada exclusivamente pela SEU FIADOR que poderá avaliar as informações obtidas segundo critérios por ela estabelecidos, sendo-lhe reservado o direito legal de não apresentar qualquer justificativa em caso de aprovação ou não aprovação. A aprovação do cadastro de determinado locatário e/ou corresponsável financeiro não assegura sua aprovação também em futuras operações, ainda que as condições sejam as mesmas, cabendo exclusivamente a SEU FIADOR qualquer tipo de decisão nesse sentido.

Cláusula 3.2.2 Fica a SEU FIADOR autorizada a não aprovar, a seu exclusivo critério, o cadastro de locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), ainda que preenchidas as condições estabelecidas nas Cláusulas 2.2 e 2.2.1 deste Instrumento. E, ainda que autorize e aprove o cadastro, a SEU FIADOR poderá, sem prévia justificativa, cancelá-lo antes da efetiva contratação.

Cláusula 3.2.3 Em caso de não aprovação do cadastro pela SEU FIADOR, caberá a esta enviar e-mail para o endereço eletrônico do parceiro informando-o de sua decisão ou disponibilizar tal decisão na área restrita da plataforma, podendo ser acessada pelo parceiro mediante login e senha. Ressalta-se que cabe ao parceiro comunicar o(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) em caso não aprovação, não tendo a SEU FIADOR responsabilidade alguma por essa comunicação.

Cláusula 3.3 Solicitação de Corresponsável Financeiro: Sendo a análise cadastral do(s) locatário(s) recusada, a SEU FIADOR ou o parceiro poderá(ão) incluir dados do corresponsável financeiro para uma nova análise cadastral, a seu exclusivo critério.

Cláusula 3.3.1 Havendo solicitação pela SEU FIADOR de apresentação de corresponsável(eis) financeiro(s), caberá ao parceiro providenciar seu(s) cadastro(s) na plataforma, nos termos das Cláusulas 2.2.1 e 2.3 deste Instrumento.

Cláusula 3.3.2 Após o cadastro do corresponsável(eis) financeiro(s) na plataforma, a SEU FIADOR procederá à análise cadastral, nos termos das disposições estabelecidas nas Cláusulas 3.2 e seguintes deste Instrumento.

Cláusula 3.4 A aprovação da análise cadastral pela SEU FIADOR será informada por meio de comunicação enviada para os endereços eletrônicos do parceiro e pela plataforma acessada por este bem como via e-mail e telefones indicados no cadastro ao(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s).

Cláusula 3.4.1 Será(ão) enviada(s) mensagem(ns) de aprovação ao(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) por meio do e-mail ou telefones inclusos pelo parceiro, sendo aquele(s) direcionado(s) à assinatura deste Instrumento e, ainda, ao link de pagamento dos serviços prestados pela SEU FIADOR. Somente após a conclusão desta etapa será disponibilizado ao(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), via e-mail, acesso à plataforma SEU FIADOR.

Cláusula 3.4.2 Após a assinatura deste Instrumento, caberá ao(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) informar no campo específico o código de segurança (CCV) do cartão de crédito cadastrado, aquele que será utilizado na operação.

Cláusula 3.4.3 Mediante a aceitação das condições comerciais, tais como o valor locatício, a modalidade/plano da Contratação dos Serviços SEU FIADOR, os termos e condições estabelecidas neste Instrumento, e do pagamento dos serviços - *que pode ser também pelo cadastro do código de segurança do cartão de crédito* -, o(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) concordam expressamente com:

- i. O pagamento da taxa SETUP, da taxa SEU FIADOR e da taxa de validação de cartão;
- ii. Ação de ressarcimentos de eventuais valores contratados inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) e quitados pela SEU FIADOR; e,
- iii. A possibilidade de protesto e respectiva inscrição em entidades de restrição de crédito (SERASA, SPC e outros equivalentes) pela SEU FIADOR de eventual(is) título(s) decorrente da inadimplência.

Cláusula 3.4.4 A SEU FIADOR esclarece, desde já, que após realizada a assinatura deste Instrumento, ela poderá, a seu exclusivo critério, promover eventuais atualizações deste conteúdo, as quais, visando clareza de informações, transparência e fácil acesso, estarão disponíveis e serão imediatamente comunicadas ao parceiro/locador, locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) através da plataforma e/ou dos e-mails e telefones cadastrados em atenção à Cláusula 2.2 deste Instrumento.

Cláusula 3.4.5 Ante a ampla comunicação destacada, é de responsabilidade do parceiro, locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) a análise das atualizações realizadas, assim como manter o cadastro perante a plataforma devidamente atualizado, não tendo a SEU FIADOR responsabilidade pelo não recebimento da comunicação de atualizações em decorrência de desatualização de cadastro.

Cláusula 3.5 Assinatura do Contrato de Locação: Após a finalização dos procedimentos descritos na Cláusula 3.4 e seguintes deste Instrumento, caberá ao parceiro providenciar a elaboração e assinatura do Contrato de Locação, incluindo nele, obrigatoriamente, a seguinte cláusula:

“O locatário realizou a contratação da SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 50.049.884/0001-47, com sede na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, sala 309, Edifício Navarro Building, Vila São José, CEP 15090-080, na cidade de São José do Rio Preto/SP, a qual se compromete a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos da presente locação que venham a ser inadimplidos pelo(s) locatário(a), conforme condições e limitações constantes nos Termos e Condições Gerais dos Serviços SEU FIADOR, que integram o presente contrato como ANEXO I.

As partes declaram expressamente que estão cientes de todas as condições e limitações relativos à fiança prestada pela SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., notadamente no tocante:

- i. ao valor máximo de sua responsabilidade;*

- ii. às limitações de sua responsabilidade;
- iii. ao prazo de sua vigência;
- iv. às condições para sua renovação; e,
- v. às hipóteses de exoneração.

O(s) locatário(s) declara(m) expressamente, ainda, que está(ão) ciente(s) que em caso de inadimplemento, de acordo com as regras indicadas na Cláusula 6.1 e seguintes do ANEXO I, poderá a SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. realizar o ajuizamento da competente ação de despejo e cobrança de inadimplementos.

É de responsabilidade do locador e/ou seu representante a realização e/ou acompanhamento da transferência da titularidade da energia elétrica para o nome do locatário e/ou corresponsável financeiro.”

Cláusula 3.5.1 Além da inserção da cláusula mencionada na Cláusula 3.5 deste Instrumento, é de obrigação do parceiro incluir como anexo e parte integrante do Contrato de Locação o presente Instrumento assinado pelo(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s).

Cláusula 3.5.2 Após a assinatura do Contrato de Locação e reconhecimento de firma em relação a todas as assinaturas, ou assinatura por meio digital ou eletrônica, em conformidade com o disposto na Medida Provisória n.º 2.200-2 de 2001, caberá ao parceiro disponibilizar por meio da plataforma uma cópia do Contrato de Locação, respectivo Termo de Vistoria de Entrada, documento que deverá estar acompanhado das fotos e descrições detalhadas do imóvel locado, ambos devidamente assinados. Caso a assinatura destes documentos ocorra por meio digital ou eletrônico, também caberá ao parceiro anexar o relatório de certificação das respectivas assinaturas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do termo, sob pena de cancelamento da garantia locatícia.

Cláusula 3.5.3 Na hipótese da contratação dos Serviços SEU FIADOR pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) ocorrer no curso da vigência do Contrato de Locação, caberá ao parceiro providenciar a elaboração, assinatura e disponibilização a SEU FIADOR de Termo Aditivo ao Contrato de Locação que, obrigatoriamente, deverá conter: (i) a cláusula mencionado na Cláusula 3.5 deste Instrumento, (ii) a outorga de quitação ao(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) quanto aos débitos decorrentes do Contrato de Locação vencidos até a data de assinatura do Termo Aditivo, e (iii) cópia do Termo de Vistoria Descritivo firmado originariamente entre locador e locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), além de novo termo realizado no ato da elaboração do aditivo ao Contrato de Locação, que deverá estar acompanhado das fotos e descrição do imóvel locado.

Cláusula 3.5.3.1 Fica desde já autorizado pelo parceiro ou locador acesso ao imóvel locado quando a SEU FIADOR entender necessário, podendo tal acesso ser realizado pela SEU FIADOR ou terceiro indicado por esta.

Cláusula 3.6 Contratação do Seguro Obrigatório contra Incêndio: Com a assinatura do Contrato de Locação caberá ao locatário, ao parceiro ou locador, conforme acordado em Contrato de Locação ou previsto em lei, providenciar a contratação do Seguro Obrigatório contra Incêndio, devendo o parceiro promover a inserção da respectiva apólice na plataforma no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura da assinatura do termo de contratação da garantia, sob pena de cancelamento da garantia locatícia.

Cláusula 3.7 Contratação dos Serviços SEU FIADOR: Os serviços SEU FIADOR serão considerados efetivamente contratados para todos os fins somente após:

- i. a compensação do pagamento, sem qualquer tipo de contestação, da taxa SEU FIADOR e taxa SETUP, pagamentos estes que são, em regra, de responsabilidade do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), podendo ser do parceiro, quando este optar por, nos termos da Cláusula 3.7.2 deste Instrumento; e
- ii. assinatura do presente Instrumento por todos os locatários e corresponsáveis financeiros.

Cláusula 3.7.1 Após a contratação dos Serviços SEU FIADOR nenhuma alteração substancial poderá ser realizada no Contrato de Locação, sem prévia e expressa anuência da SEU FIADOR.

Cláusula 3.7.2 O pagamento da Taxa SEU FIADOR e/ou da Taxa SETUP poderá ser de responsabilidade do parceiro quando este, no momento da contratação, fizer tal opção via plataforma. O responsável pelo pagamento está mencionado no “Quadro Resumo” acima.

4. LIMITES DE COBERTURA DOS SERVIÇOS SEU FIADOR

Cláusula 4.1 Valores Contratados: As despesas que venham a ser indicadas pelo parceiro via plataforma para fins de composição do valor locatício, independentemente da(s) anuência(s) do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), serão afiançadas pela SEU FIADOR para fins de pagamento dos seguintes valores:

- i. Aluguel: valor do bolsão. O boleto de aluguel deve, obrigatoriamente, estar em nome do locatário e/ou corresponsável financeiro;
- ii. Condomínio: valor do bolsão. O boleto condominial deve, obrigatoriamente, estar em nome do locatário e/ou corresponsável financeiro ou locador do imóvel, sendo considerada apenas as despesas ordinárias em conformidade com a lei do Inquilinato 8.245/1991;
- iii. Gás: valor do bolsão. Haverá cobertura somente para os casos em que há cobrança juntamente ao boleto de condomínio;
- iv. IPTU: valor do bolsão. O boleto e/ou Certidão de Valor Venal emitidos pela prefeitura devem estar, obrigatoriamente, em nome do locador;
- v. Água: valor do bolsão. Devendo o boleto estar em nome do locador.
- vi. Custas processuais: valor do bolsão. Desde que o parceiro opte pela adesão aos serviços jurídicos da Seu Fiador.
- vii. Multa Rescisória: limitado até 3x (três vezes) o valor do aluguel declarado. Sendo considerada a aplicação conforme Contrato de Locação, não abrangendo a inclusão do 13º aluguel, nos contratos que o preveem, e estando em consonância com a Lei do Inquilinato 8.245/1991;
- viii. Pintura Interna e Externa: limitado até 2x (duas vezes) o valor do aluguel declarado para os planos ‘Seu Fiador Light 20’, ‘Seu Fiador Top 30’ e ‘Seu Fiador Master 40’ e até 3x (três vezes) o valor do aluguel declarado para o plano ‘Seu Fiador Platinum 45’. Para que haja cobertura, os laudos de vistoria de entrada e saída deverão estar devidamente assinados e conter fotos e descrições do imóvel locado, bem como atestar ‘pintura nova’. No caso de pintura externa haverá cobertura somente se comprovada a responsabilidade do locatário, visto que o desgaste da pintura externa é de responsabilidade do locador do imóvel. No entanto,

não haverá cobertura da pintura externa, em nenhuma hipótese, se a locação for de apartamento ou edifício comercial;

- ix. Danos ao imóvel: limitado até 3x (três vezes) o valor do pacote locatício para o plano 'Seu Fiador Light 20' e até 6x (seis vezes) o valor do pacote locatício para os 'Seu Fiador Top 30', 'Seu Fiador Master 40' e 'Seu Fiador Platinum 45'. Todos os planos são elegíveis aos danos de pisos, teto e paredes, azulejos, portas, janelas, grades, vidros, esquadrias, gabinetes, louças sanitárias, box de banheiro, armários embutidos, armários e móveis planejados. Para que haja cobertura, os laudos de vistoria de entrada e saída deverão estar devidamente assinados e conter fotos e descrições do imóvel locado bem como atestar o real estado dos itens, não havendo cobertura para danos e avarias pré-existentes no imóvel ou benfeitorias realizadas após o início da locação.
- x. Multa moratória por atraso no pagamento do aluguel, de até 10% (dez por cento);
- xi. Juros por atraso no pagamento do aluguel, de até 1% (um por cento) ao mês;

Parágrafo único. Caso o parceiro não indique os valores de Condomínio, IPTU e Conta de Consumo no momento da simulação via plataforma SEU FIADOR, em sendo aberta inadimplência destes, o teto, ou seja, valor máximo pago pela SEU FIADOR, será correspondente ao valor indicado no campo "Aluguel".

Parágrafo segundo. Ocorrendo a situação descrita no item "vi", as despesas processuais suportadas pela Seu Fiador serão automaticamente deduzidas do bolsão contratado.

Cláusula 4.1.1 No caso de início e finalização (custos de saída) de Contrato de Locação, as despesas acima relacionadas serão apuradas de acordo com as referidas datas.

Cláusula 4.1.1.1 Caso a SEU FIADOR seja acionada para realização do pagamento dos itens "VII" e "VIII" da Cláusula 4.1, que serão indicados pelo parceiro por meio da abertura da inadimplência diretamente na plataforma, o locatário será responsável pelo ressarcimento integral dos valores para SEU FIADOR, acrescidos de uma **franquia adicional** indicada a seguir, além dos encargos previstos na Cláusula 10.8:

a. **Pintura interna e externa** (alusão ao item "VII") - franquia adicional de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pela SEU FIADOR ao parceiro;

b. **Danos ao imóvel** (alusão ao item "VIII") – franquia adicional de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pela SEU FIADOR ao parceiro.

Cláusula 4.1.2 O pagamento de valores contratados por força da fiança SEU FIADOR serão realizados de acordo com os valores indicados pelo parceiro e comprovados pelos documentos anexados à plataforma, especificamente referente ao aluguel, condomínio, IPTU e estará limitado ao valor total contratado, em conformidade com a especificação indicada nas Cláusulas 4.1 e 4.1.1 deste Instrumento, de modo que a SEU FIADOR não terá qualquer obrigação em relação a valores que excedam ao referido limite.

Cláusula 4.1.3 Para fins de fixação do valor do limite máximo de responsabilidade assumido pela SEU FIADOR, nos termos da Cláusula 4.1.2 deste Instrumento, entende-se por limite o valor contratado, sendo este reajustado anualmente junto a SEU FIADOR. Havendo qualquer tipo de variação do valor locatício, será considerada a média do valor locatício devido pelo(s) locatário(s) durante o prazo transcorrido de vigência do Contrato de Locação.

Cláusula 4.1.4 A garantia SEU FIADOR estará vigente até a sua efetiva exoneração.

Cláusula 4.2 Exclusões dos Valores Contratados: A obrigação da SEU FIADOR quanto ao pagamento de valores contratados inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) não incluem responsabilidade em relação ao pagamento de despesas e danos decorrentes de:

- i. Taxas e quaisquer despesas administrativas ou de intermediação cobradas pela imobiliária ou corretor;
- ii. Contas de consumo relativas ao imóvel não relacionadas de forma expressa na Cláusula 4.1 deste Instrumento, como telefone, energia e gás (ressalta-se que em relação ao gás, haverá cobertura somente para os casos em que há cobrança juntamente ao boleto de condomínio, conforme item “iii” da Cláusula 4.1);
- iii. Cessão ou empréstimo do imóvel, objeto do Contrato de Locação, a terceiro, seja total ou parcialmente, sem prévia e expressa autorização da SEU FIADOR, ainda que mediante consentimento expresso do parceiro e/ou locador, ressalvada a hipóteses de cessão do imóvel para moradia de pessoas que comprovadamente vivam sob dependência econômica do(s) locatário(s), sendo a fiança válida somente para o locatário devidamente cadastrado na plataforma SEU FIADOR;
- iv. Quaisquer deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel objeto do Contrato de Locação, danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e vibração, bem como poluição e contaminação decorrente de qualquer causa, inclusive a áreas internas que estejam expostas a este risco;
- v. Radiações, contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduos nucleares ou materiais de armas nucleares;
- vi. Desmoronamento, inundação, tremor de terra e erupção vulcânica;
- vii. Danos ao imóvel objeto do Contrato de Locação, causados por terceiros ou desvalorização por qualquer causa ou natureza;
- viii. Multa rescisória quando o locatário não se imitiu na posse do imóvel, quando não tenha recebido as chaves ou mesmo em caso de desistência da locação;
- ix. Multa rescisória quando o motivo da rescisão estiver relacionado à defeitos estruturais no imóvel objeto da locação;
- x. Multa por infração contratual praticada pelo locatário, oriundas de infração à convenção de condomínio, furtos de energia elétrica, rompimento de hidrômetro dentro outros;
- xi. Incapacidade de pagamento do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) consequente de fatos da natureza relevantes, que não consistam em situações isoladas;
- xii. Atos de autoridade pública relevantes, que resultem em alteração econômica substancial, atos de hostilidade ou guerra, operações bélicas, revolução, rebelião, insurreição, confisco, tumultos, motins, greves e outros atos relacionados ou decorrentes destes eventos;
- xiii. Danos localizados nas redes hidráulicas ou elétricas cuja manutenção seja de responsabilidade das concessionárias de serviços públicos ou, no caso de condomínios, do administrador legal, ou, ainda, quando se tratar de vícios construtivos de responsabilidade da construtora e/ou incorporadora;

- xiv. Danos nas redes hidráulicas e elétricas, que não consistam em danos aparentes e acabamentos externos;
- xv. Danos estruturais nos telhados e/ou porção diversa do imóvel decorrentes de caso fortuito e/ou força maior ou, ainda, de dolo do(s) locatário(s) e/ou construção que se encontra em desconformidade com as especificações e normas técnicas regulamentares da construção civil, estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
- xvi. Danos causados por atos ilícitos, dolosos ou por culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo(s) locatário(s) ou por pessoa a ele(s) vinculada(s);
- xvii. Despesas com a recomposição de qualquer trabalho artístico, que envolva decoração, pinturas ou gravações, sejam em vidros, portas, paredes ou muros, já existentes no momento da assinatura do Contrato de Locação e devidamente demonstrado no Laudo de Vistoria Descritivo, inclusive por meio de fotografias;
- xviii. Quaisquer valores devidos pelo locatário no âmbito do Contrato de Locação com fato gerador anterior à contratação dos Serviços SEU FIADOR pelo locatário, na hipótese de tal contratação ocorrer no curso da vigência do Contrato de Locação;
- xix. Quaisquer valores devidos pelo locatário no âmbito do Contrato de Locação na hipótese de utilização do imóvel locado para natureza diversa (residencial ou não residencial) da informada pelo parceiro quando da contratação dos serviços SEU FIADOR;
- xx. Valores Locatícios inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) que não tenham sido comunicados pelo parceiro a SEU FIADOR no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do vencimento original da referida despesa, nos termos das Cláusulas 6.1 e seguintes deste Instrumento. Ressalta-se que, na hipótese de comunicação de custos referente à saída, o prazo aceito será até a data indicada no distrato ou termo de entrega das chaves;
- xxi. Danos morais, a qualquer título;
- xxii. Inadimplências que em tese estariam abrangidas pela cobertura da SEU FIADOR, mas tenham sido abertas após a data do falecimento do locatário e/ou corresponsável financeiro, nos casos em que não houver demais locatários ou corresponsável vinculado ao contrato, ainda que o falecimento tenha sido comunicado à plataforma em momento posterior;
- xxiii. Falta de aprovação da Análise de Crédito do cônjuge sobrevivente ou o companheiro(a) e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel, em até 30 (trinta) dias do falecimento deste;
- xxiv. Valores decorrentes de acordos de reforma e/ou melhora do imóvel realizados entre locatário(s) e locador(es);
- xxv. Inexigibilidade de encargos mensais consequentes de leis ou decretos que impeçam o uso das ações próprias a sua cobrança, reduzam ou excluam as garantias, mesmo em caso de desapropriação;
- xxvi. As despesas extraordinárias de condomínio tais como definidas em lei;
- xxvii. Débitos com aluguéis e encargos que sejam requeridos pelo parceiro e que se refiram a período anterior ao Contrato de Locação ou posterior a data da entrega das chaves/distrato locatício ou após a efetiva exoneração;

- xxviii. Danos decorrentes das modificações introduzidas ao imóvel, nas locações não residenciais, quando necessárias a adequação da atividade desenvolvida naquele, ainda que não previstas no contrato de locação, salvo aquelas que forem necessárias para manter a sua estrutura;
- xxix. Danos decorrentes da ação de insetos e animais daninhos;
- xxx. Danos decorrentes de incêndio e/ou explosão de qualquer causa ou natureza;
- xxxi. Danos em jardins, árvores ou qualquer tipo de plantação;
- xxxii. Danos decorrentes de qualquer causa à piscina, sauna e/ou suas instalações, bem como gastos com sua conservação e limpeza;
- xxxiii. Desaparecimento, furto e/ou apropriação indébita decorrente de qualquer causa, especialmente aos bens acessórios anexos à estrutura do imóvel e/ou pessoais do locador;
- xxxiv. Vagas autônomas ou de espaços para estacionamento de veículos;
- xxxv. Espaços destinados à publicidade;
- xxxvi. Arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades;
- xxxvii. Imóveis de veraneio e locação de temporada;
- xxxviii. Incapacidade de pagamento consequente de fatos da natureza ou atos do poder público;
- xxxix. Lucros cessantes e outros prejuízos indiretos, ainda que resultante de um dos riscos cobertos contratados por pessoa jurídica;
 - xl. Indenização a terceiros por perdas ou danos em consequência direta ou indireta de um dos eventos cobertos por este seguro;
 - xli. Operações de busca, recuperação e salvamento de objetos, bens ou pessoas após a ocorrência de sinistros, bem como operações de rescaldo; e,
 - xlii. Aquisição, manutenção ou substituição de bens móveis de caráter decorativo, incluindo obras de arte, peças de decoração, móveis não essenciais ou itens de adorno do imóvel locado.

Cláusula 4.2.1 Em vista do disposto no item “iii” da Cláusula 4.2 deste Instrumento, fica desde já estabelecido que na hipótese do imóvel ser utilizado por mais de uma pessoa e de tais pessoas não terem nenhum tipo de dependência econômica, todos os usuários do imóvel deverão figurar no Contrato de Locação como locatários e passar pelos procedimentos de cadastro, aprovação e contratação previstos neste Instrumento, sendo tal inclusão de responsabilidade do parceiro cadastrado junto à SEU FIADOR.

Cláusula 4.2.2 Conforme disposto no item XIX da Cláusula 4.2, em caso de falecimento de locatário vinculado ao Contrato de Locação garantido pela SEU FIADOR, a cobertura se limitará às inadimplências abertas até a data do óbito, desde que devidamente comprovadas por meio da certidão de óbito e abertas dentro dos prazos previstos neste Instrumento.

Parágrafo primeiro. Na hipótese de ausência de corresponsável financeiro e/ou de outro(s) locatário(s) vinculados ao contrato, a fiança prestada pela SEU FIADOR será automaticamente rescindida, sem necessidade de aviso prévio. Neste cenário, a cobertura da garantia será limitada às inadimplências vencidas até a data do óbito. Caso haja inadimplência de rescisão, esta deverá ser aberta na plataforma em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data constante na certidão de óbito, não havendo, neste caso, cobertura para multa rescisória.

Parágrafo segundo. Caso haja outro(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) remanescente(s) no contrato, a manutenção da garantia ficará condicionada à análise, simulação e aprovação, a exclusivo critério da SEU FIADOR, de novo(s) responsável(eis) ou da permanência dos atuais. Em caso de não aprovação, a SEU FIADOR notificará o parceiro, e a garantia será mantida exclusivamente pelo prazo indicado na notificação, que poderá ser de até 30 (trinta) dias corridos. Findo esse prazo, a fiança será automaticamente cancelada, sendo possível a abertura de inadimplência apenas dentro do período de vigência informado, ficando os valores recebidos do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) retidos pela SEU FIADOR a título de multa, sendo de responsabilidade do parceiro o reembolso desses valores, se exigido.

Parágrafo terceiro: Em caso de falecimento de qualquer um dos locatários vinculados ao contrato de locação garantido pela SEU FIADOR, os demais locatários e/ou corresponsáveis financeiros obrigam-se a comunicar o fato à SEU FIADOR no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do óbito. O descumprimento da obrigação de comunicação prevista nesta cláusula ensejará a aplicação de multa no valor de um pacote locatício vigente à época da infração, sem prejuízo de outras sanções contratuais e legais aplicáveis.

Parágrafo quarto. Caso a SEU FIADOR efetue o pagamento de inadimplência(s) após o falecimento de locatário e/ou corresponsável financeiro, sem que tenha sido previamente informada pelo parceiro sobre o referido óbito, este ficará obrigado a restituir integralmente os valores pagos, atualizados monetariamente desde a data do pagamento até a efetiva devolução, sem prejuízo de outras penalidades contratuais aplicáveis. A responsabilidade do parceiro decorre da omissão no cumprimento do dever de informação previsto neste Instrumento.

Cláusula 4.3 Manutenção da validade e vigência dos cartões de crédito: Havendo cancelamento, verificação de falta de validade/vigência, roubo ou clonagem de qualquer um dos cartões de crédito vinculados à contratação com a SEU FIADOR, o(s) locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação da SEU FIADOR, na forma das Cláusulas 10.3 e seguintes deste Instrumento, para a apresentação de outro cartão de crédito válido que atenda às condições de cadastro exigidas pela SEU FIADOR, já mencionadas anteriormente.

Cláusula 4.3.1 Caso haja necessidade de alteração de eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s), caberá ao(s) locatário(s) em conjunto com o parceiro/locador, providenciar o preenchimento do cadastro do(s) novo(s) corresponsável(eis) financeiro(s) na plataforma. O(s) novo(s) cadastro(s) passará(ão) pelos mesmos procedimentos de análise e contratação previstos neste Instrumento.

Cláusula 4.3.2 A não apresentação de novo cartão de crédito no prazo descrito na Cláusula 4.3 deste Instrumento e/ou a falta de pagamento e/ou aprovação de novo(s) corresponsável(eis) financeiro(s) para tal finalidade, poderá(ão) implicar na rescisão da contratação dos Serviços SEU FIADOR e na consequente exoneração da fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação, nos termos das Cláusulas 9.5 e seguintes deste Instrumento, decisão esta que ficará à critério da SEU FIADOR, exclusivamente.

5. FORMAS DE PAGAMENTO

Cláusula 5.1 Com a contratação dos serviços SEU FIADOR, mediante a aceitação das condições comerciais, deste Instrumento, e do cadastro do código de segurança dos cartões de créditos, o(s) locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) autoriza(ão) expressamente, de forma irrevogável e irretroatável e independentemente de prévia anuência ou de qualquer outro ato ou formalidade legal ou documental, que, por ordem da SEU FIADOR, sejam realizados lançamentos nos cartões de crédito cadastrados para fins de:

- i. Pagamento da Taxa SETUP;
- ii. Pagamento da Taxa SEU FIADOR;
- iii. Pagamento da Taxa de Validação de Cartão; e
- iv. Ressarcimento de eventuais valores pagos pela SEU FIADOR para fins de quitação de Valores Contratados inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s).

Cláusula 5.1.1 No que se refere ao pagamento via cartão de crédito:

- i. a Taxa SETUP será cobrada mediante o plano/modalidade escolhido pelo parceiro; e
- ii. a Taxa SEU FIADOR será cobrada, inicialmente, para o período de 12 (doze) meses mediante um único lançamento no cartão de crédito do(s) locatário(s) ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) e poderá ter o seu valor dividido em até 12 (doze) parcelas mensais fixas, sendo que as próximas cobranças ocorrerão conforme a Cláusula 9.3 deste Instrumento, podendo os respectivos valores serem parcelados de acordo com o prazo de renovação.

Parágrafo único. A cobrança da Taxa SETUP e da Taxa SEU FIADOR só não ocorrerá via cartão de crédito do locatário e/ou corresponsável financeiro nos casos em que o parceiro for o responsável pelo pagamento de uma ou de ambas as taxas, conforme Cláusula 3.7.2 deste Instrumento.

Cláusula 5.1.2 A taxa de validação de cartão de crédito, no valor de R\$1,00 (um real), poderá ser cobrada mensalmente mediante um único lançamento no cartão de crédito do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), quando necessário.

Parágrafo único. O(s) cartão(ões) de crédito indicado(s) para os fins da operação deverá(ão) ser cartão(ões) físico(s), não sendo aceita a indicação de cartão(ões) de crédito virtual(ais) e/ou com código de segurança flutuante em nenhuma hipótese.

Cláusula 5.1.3 Em regra, e quando de sua responsabilidade, os lançamentos mencionados na Cláusula 5.1 deste Instrumento serão realizados no cartão de crédito de titularidade do(s) locatário(s) e, em caso de impossibilidade deste, no cartão de crédito de titularidade de eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s), sendo possível a realização do pagamento do valor total devido á vista via cartão de crédito ou PIX, se necessário e aprovado pela SEU FIADOR respeitando a Cláusula 5.1.4 deste Instrumento.

Cláusula 5.1.3.1 As notas fiscais referentes às mensalidades pagas somente serão emitidas após a compensação das parcelas.

Cláusula 5.1.4 O(s) pagamento(s) poderá(ão) ser realizado(s) por boleto(s) ou PIX somente mediante aprovação da SEU FIADOR, que poderá recusar esta modalidade de pagamento sem prévia e qualquer justificativa.

Cláusula 5.1.5 A impossibilidade de efetivação de lançamentos relativos à taxa SEU FIADOR, mencionada no item “ii” da Cláusula 5.1 deste Instrumento, ou, ainda, a sua contestação pelo titular do cartão de crédito em que o lançamento houver sido realizado sem o devido saneamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, prejudicará a consumação da contratação dos serviços SEU FIADOR, podendo implicar, a critério da SEU FIADOR, na rescisão da contratação e consequente exoneração da fiança prestada no âmbito do Contrato de locação, nos termos das Cláusulas 9.5 e seguintes deste Instrumento, inclusive quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento de valores contratados.

Cláusula 5.1.5.1 A contestação dos lançamentos mencionados no item “iv” da Cláusula 5.1 deste Instrumento pelo titular do cartão de crédito em que o lançamento tiver sido realizado sem o devido saneamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, resultará na possibilidade de rescisão da contratação dos Serviços SEU FIADOR, nos termos das Cláusulas 9.5 e seguintes deste Instrumento.

Cláusula 5.1.5.2 Se a contestação dos pagamentos via cartão de crédito houver ocasionado a inadimplência das mensalidades, incluindo o CHARGEBACK, resultará na possibilidade de rescisão do contrato e da exoneração da SEU FIADOR, sob pena, ainda, de aplicação da multa prevista neste Instrumento.

Cláusula 5.1.5.3 Em caso de cessão de pagamentos na hipótese de CHARGEBACK, a SEU FIADOR poderá, a seu critério, emitir os boletos respectivos das mensalidades não pagas ao parceiro pelo prazo que julgar necessário a fim de evitar a exoneração da garantia.

Parágrafo único. Em caso de improcedência da contestação do titular do cartão (CHARGEBACK) e consequente compensação dos pagamentos até então suspensos, gerar-se-á a obrigação do SEU FIADOR em proceder com a devolução dos valores da mesma forma que porventura recebeu do parceiro no período da suspensão dos pagamentos contestados.

Cláusula 5.2 Concordância do(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s): Em vista do disposto na Cláusula 5.1 deste Instrumento, o(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) ficam cientes que os cartões de crédito cadastrados poderão ser utilizados para a cobrança de valores devidos a SEU FIADOR, sendo que, na sua impossibilidade, tal cobrança poderá ser feita por outros meios, inclusive por via judicial.

6. DO INADIMPLEMENTO DE VALORES CONTRATADOS

Cláusula 6.1 Inadimplemento de valores pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s): A cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação será feita mensalmente pelo parceiro. A comunicação das inadimplências deverá ser feita pelo parceiro por meio da plataforma, sendo os prazos de abertura em conformidade com a cláusula 6.1.2, devendo realizar o correto preenchimento das informações necessárias, bem como disponibilizar o(s) competente(s) boleto(s) bancário(s) e documento(s) comprobatório(s).

Cláusula 6.1.1 Após o recebimento do comunicado de inadimplência, a SEU FIADOR iniciará o serviço de negociação e cobrança de dívidas a fim de negociar com o(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) o pagamento dos valores inadimplidos. E, não havendo resolutiva a partir de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do vencimento original da despesa, a SEU FIADOR poderá, a seu critério, exonerar-se e ingressar com a competente ação judicial.

Parágrafo único. Sendo a garantia locatícia Seu Fiador acionada pelo parceiro poderá esta realizar a cobrança extrajudicial do valor inadimplido ao(s) locatário(s) e/ou corresponsável(is) financeiro(s) incidindo até 20% (vinte por cento) de multa sobre o valor inadimplido.

Parágrafo segundo. Na hipótese de insucesso na cobrança extrajudicial, a garantidora Seu Fiador estará autorizada a ajuizar a competente ação judicial para a recuperação dos valores inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(is) financeiro(s). Sobre o montante do débito serão aplicados multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) cada.

Cláusula 6.1.2 Caso o parceiro comunique a inadimplência:

i. Até o 3º (terceiro) dia, a contar do vencimento original do boleto, a SEU FIADOR, mediante aprovação da inadimplência aberta na plataforma, **realizará o pagamento dos valores principais devidos no prazo máximo de 1 (um) dia**. Na plataforma esta inadimplência é nomeada de "**SIMPLES GARANTIDA**", sendo válida para o boleto do aluguel emitido pelo parceiro, desde que o locatário(s) e/ou corresponsável(is) não possua(m) débitos com a garantidora SEU FIADOR;

ii. Do 4º (quarto) ao 10º (décimo) dia, a contar do vencimento original do boleto, a SEU FIADOR, mediante aprovação da inadimplência aberta na plataforma, **realizará o pagamento dos valores principais devidos no prazo de 20 (vinte) a 26 (vinte e seis) dias**. Na plataforma esta inadimplência é nomeada de "**SIMPLES EXPRESSA**".

iii. Do 11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia do vencimento original do boleto, a SEU FIADOR, mediante aprovação da inadimplência aberta na plataforma, **realizará o pagamento dos valores principais devidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias**. Na plataforma esta inadimplência é nomeada de "**SIMPLES PADRÃO**"; e

iv. Do 31º (trigésimo primeiro) ao 45º (quadragésimo quinto) dia do vencimento original do boleto, a SEU FIADOR, mediante aprovação da inadimplência aberta na plataforma, **realizará o pagamento dos valores principais devidos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias**. Na plataforma esta inadimplência é nomeada de "**SIMPLES ESTENDIDA**".

Parágrafo primeiro. Nos casos de **inadimplência de rescisão** o prazo de abertura da inadimplência deverá ocorrer **do 4º (quarto) ao 30º (trigésimo)** dia contados do vencimento original do boleto, que, por sua vez, deverá ser emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da efetiva desocupação do imóvel, sendo inaplicável, nestes casos, o prazo indicado no item "iv". A SEU FIADOR, mediante aprovação da inadimplência aberta na plataforma, realizará o pagamento dos valores principais devidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em caso de rescisão por óbito do locatário, a inadimplência de rescisão deverá ser aberta em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data constante na certidão de óbito

Parágrafo segundo. Todas as inadimplências abertas serão analisadas pela SEU FIADOR, podendo esta aprovar, aprovar parcialmente ou reprovar. Caso haja reprova por falta de documentos comprobatórios, o parceiro deverá abrir nova inadimplência se atentando ao prazo para tal e atendendo às indicações que constam na plataforma. Deve, ainda, o parceiro, atentar-se ao prazo máximo de reclamação conforme cada uma das modalidades de inadimplências indicadas acima.

Parágrafo terceiro: Todos os prazos para pagamento serão contados a partir da data de aprovação da inadimplência pela SEU FIADOR.

Parágrafo quarto: A cada abertura de inadimplência realizada pelo parceiro na Plataforma SEU FIADOR, que venha a ser aprovada e paga pela garantidora, a SEU FIADOR poderá cobrar do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) uma Taxa de Processamento de Inadimplência, correspondente ao valor de 1 (uma) mensalidade da Taxa SEU FIADOR, a título de ressarcimento pelos custos operacionais de análise, validação e gestão da inadimplência em conjunto com o parceiro.

Cláusula 6.1.2.1 Após configurada a efetiva inadimplência do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), no prazo supra descrito, desde que a SEU FIADOR tenha exercido efetivamente a fiança quando do primeiro inadimplemento, e/ou caso o locatário(s) esteja inadimplente da TAXA SEU FIADOR/TAXA SETUP, a SEU FIADOR poderá ingressar com medidas judiciais visando o ressarcimento dos valores pagos bem como a posse do imóvel locado.

Parágrafo primeiro. Em relação à Taxa SETUP e Taxa SEU FIADOR, caso o parceiro opte pela responsabilidade quanto ao pagamento delas, conforme Cláusula 3.7.2 deste Instrumento, uma vez inadimplentes, a SEU FIADOR cobrará diretamente do parceiro o pagamento, seja via extrajudicial ou judicial

Parágrafo segundo. Sendo o parceiro responsável pelo pagamento da Taxa SEU FIADOR e/ou TAXA SETUP (“faturamento parceiro”) e estando esta(s) em aberto, o parceiro ficará impedido de realizar a abertura de inadimplências por meio da plataforma até a respectiva quitação do valor devido.

Cláusula 6.1.2.2 Após aprovada a inadimplência aberta pelo parceiro, o pagamento de valores contratados inadimplidos será realizado via PIX pela SEU FIADOR exclusivamente na conta bancária de titularidade do parceiro, cadastrada junto à plataforma, cabendo a este a responsabilidade exclusiva quanto ao efetivo repasse dos valores pagos pela SEU FIADOR ao locador do imóvel bem como pagamento do original da dívida.

Cláusula 6.1.2.3 Na hipótese do parceiro ser imobiliária ou corretor de imóveis e não realizar o repasse da Cláusula 6.1.2.2 deste Instrumento ao locador, fica a SEU FIADOR totalmente isenta de quaisquer responsabilidades deste pagamento, sendo desobrigada de quaisquer prejuízos.

Cláusula 6.1.2.4 Verificada a inadimplência do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), inclusive em razão de CHARGEBACK, o parceiro poderá, mediante análise e aprovação prévia da SEU FIADOR, assumir o pagamento do valor inadimplido diretamente à garantidora, como forma de manter os serviços de afiançamento ativos. Nessa hipótese, caberá exclusivamente ao parceiro buscar o reembolso junto ao(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), sendo aplicáveis, no que couber, as disposições previstas na Cláusula 6.2 deste Instrumento.

Cláusula 6.1.3 Na hipótese do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) procurar(em) diretamente o parceiro para quitação de valores inadimplidos, este somente poderá receber se conseguir realizar, previamente a tal, o cancelamento da inadimplência na plataforma SEU FIADOR.

Cláusula 6.1.3.1 Se o parceiro tiver aberto uma inadimplência junto à SEU FIADOR e receber o valor diretamente do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) referente a inadimplência aberta na plataforma, ele poderá:

- a. Cancelar a inadimplência na plataforma, caso ainda não tenha sido realizado o agendamento de pagamento pela SEU FIADOR;
- b. Caso a SEU FIADOR já tenha agendado ou realizado efetivamente o pagamento, a situação deverá ser informada pelo canal de atendimento (atendimento@seufiador.com.br), no qual irá ser gerado um boleto para reembolso que deverá ser pago pelo parceiro no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, com todos os encargos (multa de 10% [dez por cento] e juros legais [1% a.m.]) efetivamente recebidos, sob pena de aplicação de multa moratória, cancelamento da garantia e encaminhamento aos órgãos de proteção ao crédito bem como possibilidade de ingresso de ação judicial.

Cláusula 6.1.3.2 Se eventualmente o parceiro não cancelar a inadimplência e a SEU FIADOR realizar o pagamento, gerando duplicidade, o parceiro deverá ressarcir à SEU FIADOR.

Cláusula 6.1.4 Após o pagamento dos valores contratados inadimplidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), a SEU FIADOR se sub-rogará nos direitos de credora, estando autorizada a debitar os valores pagos por ela no cartão de crédito cadastrado pelo(s) locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s), na forma da Cláusula 5.1 deste instrumento, ou, em eventual impossibilidade de debitá-la no cartão de crédito, realizar a emissão de boleto para pagamento.

Cláusula 6.1.4.1 A SEU FIADOR poderá optar, a seu exclusivo critério, alternativamente à realização do débito no cartão de crédito, por negociar diretamente com o(s) locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) a quitação dos valores inadimplidos de outra forma.

Cláusula 6.2 Em caso de inadimplência decorrente de rescisão, a SEU FIADOR poderá solicitar detalhamento dos custos apresentados para reparação do imóvel locado bem como solicitar até 3 (três) orçamentos de empresas e/ou profissionais idôneos para tal. O envio do laudo de vistoria de saída devidamente assinado, com fotos e detalhamento do imóvel será imprescindível para que seja analisado qualquer pagamento, de modo que a ausência de quaisquer documentos mencionados ocasionará o não ressarcimento de valores pleiteados.

Cláusula 6.3 Em caso de inadimplência da mensalidade, em razão da abertura de CHARGEBACK pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), e não sendo resolvida pelo período de 30 (trinta) dias corridos, a SEU FIADOR poderá, a seu critério, exonerar-se de qualquer responsabilidade.

Cláusula 6.3.1 Se após análise do CHARGEBACK pelo banco responsável, este julgar o pedido como “procedente”, ou seja, que o titular do cartão objeto da operação deste Instrumento não reconhece o(s) pagamento(s) de quaisquer taxas ou mensalidades, o(s) valor(es) devido(s) à SEU FIADOR serão cobrados do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) no âmbito judicial, podendo a SEU FIADOR, a seu critério, exonerar-se como garantidora.

Cláusula 6.4 Em caso de inadimplência do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(is) financeiro(s), havendo falecimento ou abandono do imóvel por este(s), a SEU FIADOR poderá buscar o ressarcimento de débitos junto aos herdeiros ou promover os meios legais necessários para a recuperação do(s) valor(es) de inadimplência(s) pago(s) ao parceiro, conforme previsto no contrato.

Cláusula 6.5 A SEU FIADOR poderá, a seu exclusivo critério, se exonerar da obrigação de garantir contratos administrados pelo parceiro, caso sejam constatadas falhas reiteradas no cumprimento das obrigações contratuais, especialmente no uso da plataforma e na formalização de inadimplências.

7. DO SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Cláusula 7.1 A SEU FIADOR se responsabiliza pela guarda e segurança das informações confidenciais que solicitar e receber no decorrer da prestação dos serviços SEU FIADOR bem como declara que cumpre com a legislação de proteção de dados aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei n. 13.709/2018 (“LGPD”), e ao considerado como boas práticas de mercado em matéria de processamento de dados pessoais.

8. ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Cláusula 8.1 A SEU FIADOR se reserva, desde já, no direito de atualizar e alterar o conteúdo do presente Instrumento, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, sendo que estas serão comunicadas ao parceiro, locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s), na forma disposta na Cláusula 3.4.4 deste Instrumento.

Cláusula 8.1.2 Este Instrumento e o Contrato de Locação respectivo são dependentes entre si somente em relação à vigência, de modo que ambos poderão ser reajustados e alterados de formas distintas, com exceção das alterações do Contrato de Locação, que deverão obedecer aos termos e condições do presente Instrumento.

Cláusula 8.2 Inexistência de Concordância: No caso do parceiro, locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) não concordar(em) com as atualizações e alterações comunicadas pela SEU FIADOR, eles poderão optar pela rescisão da contratação dos serviços SEU FIADOR, nos termos aqui dispostos.

9. VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 9.1 Vigência: A contratação dos serviços SEU FIADOR pelo(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s) é celebrada por prazo indeterminado, a contar de seu aceite, mantendo-se válida pelo prazo de vigência da relação locatícia, observadas as hipóteses de rescisão previstas neste Instrumento.

Cláusula 9.2 Em vista do disposto na Cláusula 9.1 deste Instrumento, a contratação dos serviços SEU FIADOR se manterá vigente em caso de renovação/prorrogação do prazo original previsto no Contrato de Locação até a efetiva desocupação do imóvel ou cancelamento do contrato na plataforma SEU FIADOR, observadas as hipóteses de rescisão previstas neste Instrumento.

Cláusula 9.2.1 O presente Instrumento firmado entre o(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) e a SEU FIADOR não exonera(m) o(s) locatário(s) das responsabilidades previstas nas cláusulas do Contrato de Locação.

Cláusula 9.3 O valor nominal, em reais, da Taxa SEU FIADOR será reajustado anualmente, sempre que houver variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado). A cobrança da referida taxa ocorrerá no início do contrato de garantia, com vigência de 12 (doze) meses. Enquanto o Contrato de Locação permanecer ativo, a garantia será automaticamente renovada a cada novo período de 12 (doze) meses, com a consequente cobrança do valor atualizado da Taxa SEU FIADOR. Caso o Contrato de Locação seja encerrado antes de completado o ciclo de 12 (doze) meses já contratado e pago à SEU FIADOR, a garantidora poderá, a seu exclusivo critério, avaliar a restituição das parcelas vincendas.

Parágrafo único. Para os fins de renovação automática prevista nesta cláusula, os contratos serão renovados conforme as condições comerciais vigentes na data da renovação, inclusive no que se refere aos percentuais aplicáveis aos planos disponíveis na plataforma SEU FIADOR. Assim, eventuais renovações de contratos previamente contratados observarão, além do reajuste anual previsto, os percentuais atualizados do plano vigente à época da renovação.

Cláusula 9.3.1 A impossibilidade de efetivação dos lançamentos relativos à taxa SEU FIADOR na forma das Cláusulas 5.1 e seguintes deste Instrumento, ou, ainda, a sua contestação pelo titular do cartão de crédito em que o lançamento tiver sido realizado sem o devido saneamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, poderá implicar, a critério da SEU FIADOR, na rescisão da contratação dos serviços SEU FIADOR, nos termos da Cláusula 9.5 deste Instrumento.

Cláusula 9.3.2 O inadimplemento quanto à quitação de qualquer parcela relativa à taxa SEU FIADOR ou taxa SETUP sem o devido saneamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, impedirá o parceiro de solicitar qualquer pagamento por parte da SEU FIADOR em caso de inadimplemento do(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) quanto aos valores locatícios.

Parágrafo único. Caso o parceiro opte pela responsabilidade quanto ao pagamento da taxa SEU FIADOR ou taxa SETUP ou ambas, cabe a ele adimpli-la(s) regularmente até o momento em que há a cobertura da inadimplência pela SEU FIADOR. Em caso de não pagamento, a SEU FIADOR poderá se exonerar deste contrato.

Cláusula 9.3.2.1 Na hipótese de insatisfação do(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) em continuar com a garantidora SEU FIADOR, deverá(ão) aquele(es) comunicar(em) ao parceiro para que este faça a solicitação de cancelamento nos termos deste Instrumento.

Cláusula 9.4 Rescisão pelo(s) locatário(s): Havendo rescisão do Contrato de Locação e desocupação do imóvel, o parceiro deverá comunicar **imediatamente** a SEU FIADOR, na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, mediante a apresentação dos seguintes documentos, através do anexo destes na plataforma:

- i. Distrato ao Contrato de Locação, contendo quitação de débitos em casos em que não haja inadimplência de saída; ou,
- ii. Termo de quitação e entrega de chaves, também para os casos em que não haja inadimplência de saída; ou,
- iii. Notificação realizada por e-mail ou WhatsApp, desde que endereçada aos contatos utilizados na contratação, quais sejam, o e-mail e o número de telefone celular cadastrados na plataforma SEU FIADOR para os casos em que há inadimplência de saída. Neste cenário, havendo inadimplência de contas de consumo, como água, se fará

Cláusula 9.4.1 A rescisão da contratação dos serviços SEU FIADOR poderá ser promovida pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) na hipótese de substituição da garantia prestada, devidamente aceita pelo parceiro e formalizada por meio da assinatura de Aditivo ao Contrato de Locação. Tal decisão deverá ser comunicada pelo parceiro à SEU FIADOR. Neste caso, valores já pagos relacionados à TAXA SEU FIADOR e à TAXA SETUP não serão estornados ou devolvidos, sendo retidos a título de multa indenizatória por cancelamento antecipado do contrato.

Cláusula 9.4.2 Se a SEU FIADOR constatar a existência de mais de um Instrumento referente ao mesmo imóvel locado, ocorrerá de forma automática a exoneração da responsabilidade da SEU FIADOR no(s) Instrumento(s) excedido(s), sendo nessa situação enviada uma notificação extrajudicial informando sobre a exoneração da SEU FIADOR, seguindo a prestação de serviços da SEU FIADOR somente com o primeiro Instrumento aprovado do referido imóvel.

Cláusula 9.4.2.1 No cenário descrito na Cláusula 9.4.2 deste Instrumento, referente ao(s) Instrumento(s) excedido(s), tendo o(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s) realizado algum pagamento junto à SEU FIADOR, esta realizará o ressarcimento do(s) valor(es) e se exonerará de qualquer e eventual responsabilidade sobre aquele(s) contrato(s).

Cláusula 9.5 Rescisão pela SEU FIADOR: A contratação dos serviços SEU FIADOR em relação ao(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s) poderá ser rescindida pela SEU FIADOR nas hipóteses descritas abaixo, operando-se, por conseguinte, o cancelamento deste Instrumento, observando seus termos e condições quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento dos valores contratados inadimplidos:

- i. Falta de apresentação de novo cartão de crédito pelo(s) locatário(s) e/ou eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, em caso de cancelamento, verificação de falta de validade/vigência, roubo ou clonagem de qualquer dos cartões de crédito inicialmente informados;

- ii. Falta de apresentação de novo corresponsável financeiro com condições de aprovação para fins da análise de crédito dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, em caso de necessidade de substituição;
- iii. Falta de pagamento ou contestação dos lançamentos relativos à taxa SEU FIADOR não sanados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento;
- iv. Inadimplências relacionadas ao pagamento da TAXA SEU FIADOR e TAXA SETUP;
- v. Impossibilidade legal de ingresso de ação judicial.
- vi. Contestação dos lançamentos mencionados neste instrumento pelo titular do cartão de crédito em que o lançamento tiver sido realizado sem o devido saneamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento;
- vii. Contratação da garantia SEU FIADOR para contratos de locação em curso, sem prévia, formal e expressa autorização da SEU FIADOR.
- viii. Na hipótese de inclusão de pessoa jurídica como titular do Instrumento de fiança locatícia, cabendo ao parceiro promover a devida regularização para pessoa física, a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR, na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento, sob pena de cancelamento imediato do presente Instrumento;
- ix. Na hipótese de descumprimento do disposto na Cláusula 1.2.1 deste Instrumento;
- x. Na hipótese de descumprimento da Cláusula 3.6 deste Instrumento, sendo que o parceiro deverá promover a regularização a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento;
- xi. Na hipótese de o(s) locatário(s), titular(es) deste Instrumento incidir em hipótese de **SUBLOCAÇÃO** e/ou, ainda, **CESSÃO** sem autorização prévia do proprietário e/ou da garantidora SEU FIADOR, ou por fim, tão simplesmente, não constar(em) no Contrato de Locação, sendo que, nesta última hipótese, o parceiro deverá promover a regularização a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento;
- xii. Na hipótese de descumprimento da Cláusula 3.5.2 deste Instrumento, ante a ausência de reconhecimento de firma das assinaturas físicas do Contrato de Locação e/ou falta de certificação de documento assinado de forma digital, sendo de responsabilidade do parceiro promover a regularização a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento;
- xiii. Na hipótese de ausência de outorga ao parceiro, pelo proprietário do imóvel, de todos os poderes necessários para os fins do presente Instrumento, sendo de responsabilidade do parceiro promover a regularização a contar do recebimento de notificação da SEU FIADOR na forma da Cláusula 10.3 deste Instrumento

Parágrafo único. Nos casos previstos acima, não haverá ressarcimento por parte da SEU FIADOR dos valores devidos relacionados à garantia locatícia, mesmo que haja saída do imóvel, ficando este(s) retido(s) a título de multa ou, ainda, em caso de existência de valores em aberto junto à SEU FIADOR, estes poderão ser objeto de cobrança via judicial.

Cláusula 9.5.1 A contratação dos serviços SEU FIADOR em relação ao(s) locatário(s) e corresponsável(eis) financeiro(s) poderá ser rescindida pela SEU FIADOR, ainda, nas hipóteses de:

- i. o parceiro transferir a gestão do imóvel objeto do Contrato de Locação a terceiro sem prévia e expressa autorização da SEU FIADOR;
- ii. o(s) locatário(s) ceder(em) a respectiva posição no Contrato de Locação a terceiro sem prévia e expressa autorização da SEU FIADOR, nos termos das Cláusulas 10.2, 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 deste Instrumento; e,
- iii. quando a SEU FIADOR identificar fraude nos valores inadimplidos informados pelo parceiro.

Cláusula 9.5.1.1 Nas hipóteses do item “i” e “iii” da Cláusula 9.5.1 deste Instrumento, a SEU FIADOR poderá se exonerar de qualquer responsabilidade e rescindir o presente Instrumento a qualquer tempo sem qualquer imposição de multa a ela, sendo o parceiro responsabilizado pelo ressarcimento à SEU FIADOR de eventuais valores, corrigidos com juros legais e acréscimo de multa de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. Na ocorrência de qualquer caso descrito na Cláusula 9.8.1, a SEU FIADOR não fará o reembolso de valores recebidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), ficando estes retidos à título de multa, sendo tal reembolso de responsabilidade do parceiro.

Cláusula 9.6 A SEU FIADOR também poderá se exonerar caso o parceiro não esteja devidamente habilitado junto ao CRECI, caso em que a SEU FIADOR não fará o reembolso de valores recebidos pelo(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), sendo tal reembolso de responsabilidade do parceiro.

Cláusula 9.6.1 Nos cenários descritos acima (Cláusulas 9.5.1 e 9.6), havendo inadimplências em aberto ou processo judicial em andamento, estes ficarão sob responsabilidade do parceiro, situação em que a SEU FIADOR deixará de prestar seus serviços e ocorrerá a rescisão contratual de forma imediata, restando devidos a SEU FIADOR pelo parceiro, ainda, além dos pagamentos garantidos até o recebimento da ação, eventuais honorários advocatícios pelos serviços proporcionalmente prestados, no caso de ação judicial, cujo mínimo é de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cláusula 9.7 Em caso de suspeita de abandono do imóvel pelo(s) locatário(s) caberá exclusivamente ao parceiro, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a apuração do fato por seus próprios meios, inclusive mediante diligências *in loco*, contato com vizinhos, tentativas de comunicação com o(s) locatário(s), registros fotográficos, laudos técnicos ou quaisquer outros meios que entender pertinentes.

Parágrafo primeiro. Concluído o prazo de apuração, o parceiro terá 3 (três) dias para comunicar formalmente à SEU FIADOR, apresentando relatório circunstanciado, com a descrição das diligências realizadas, as provas obtidas e a conclusão motivada sobre a presença ou não de indícios concretos de abandono.

Parágrafo segundo. Em caso de efetivo abandono, o parceiro terá o prazo de 10 (dez) dias, contados do término do prazo do parágrafo primeiro, para proceder com a imissão na posse do imóvel, seja administrativa ou judicial, casos em que todos os procedimentos serão de sua completa responsabilidade.

Parágrafo terceiro. A inércia ou atraso injustificado do parceiro na apuração, comunicação ou adoção das providências cabíveis acarretará a exclusão de responsabilidade da SEU FIADOR quanto às inadimplências abertas a partir do último dia do prazo do parágrafo segundo, inclusive quanto aos danos e outros débitos que venham a se acumular no período.

Parágrafo quarto. Caso a suspeita de abandono seja identificada pela SEU FIADOR, esta comunicará formalmente ao parceiro, que ficará igualmente obrigado a realizar a apuração nos termos e prazos previstos nesta cláusula. O descumprimento injustificado da obrigação de apuração acarretará a suspensão do pagamento de inadimplências aprovadas e a reprovação de inadimplências em análise até a finalização da averiguação. Em caso de não averiguação no prazo, a SEU FIADOR poderá exonerar-se integralmente de quaisquer responsabilidades relativas ao contrato de locação em questão.

Parágrafo quinto. Caso a SEU FIADOR apure que houve acionamento de inadimplência após o efetivo abandono de imóvel, demonstrando assim, má-fé por parte do parceiro, ficará o presente contrato rescindido, aplicando-se a multa contratual, além da possibilidade pela SEU FIADOR de tomar as medidas judiciais cabíveis para indenização de eventuais prejuízos.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 10.1 Acordo Integral: O presente Instrumento constitui o acordo integral entre SEU FIADOR e os usuários com relação ao seu objeto, cancelando e substituindo todos e quaisquer entendimentos e contratos anteriormente celebrados entre as partes, de forma que este Instrumento passa a reger todo e qualquer aspecto referente à relação entre SEU FIADOR e os usuários.

Cláusula 10.2 Cessão e Transferência: O usuário não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes da contratação dos serviços SEU FIADOR a qualquer terceiro, sem o prévio e expresso consentimento e aprovação da SEU FIADOR.

Cláusula 10.2.1 Eventual cessão e transferência da posição de locatário(s) no Contrato de Locação a terceiros deverá ser prévia e expressamente autorizada pela SEU FIADOR, sob pena de rescisão da contratação dos serviços SEU FIADOR.

Cláusula 10.2.2 Para fins da autorização de que trata a Cláusula 10.2.1 deste Instrumento, caberá ao parceiro notificar a SEU FIADOR, informando-lhe a intenção do(s) locatário(s) da cessão e transferência de sua posição, assim como os dados do(s) terceiros(s) interessado(s).

Cláusula 10.2.3 A autorização descrita na Cláusula 10.2.1 deste Instrumento só será concedida pela SEU FIADOR mediante:

- i. Cadastro na plataforma e contratação dos Serviços SEU FIADOR pelo(s) interessado(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s), conforme as disposições deste Instrumento; e,
- ii. Formalização de aditivo ao Contrato de Locação para tal fim.

Cláusula 10.3 Comunicações: As comunicações decorrentes da contratação dos serviços SEU FIADOR se darão via plataforma e/ou por meio eletrônico, devendo-se considerar, para envio da SEU FIADOR o endereço eletrônico atendimento@seufiador.com.br, assim como, para os demais usuários, os endereços eletrônicos do parceiro/locador e os indicados pelo(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) no momento da contratação dos serviços SEU FIADOR, em analogia ao artigo 246 do Código de Processo Civil, e demais dispositivos de lei aplicáveis.

Cláusula 10.3.1 É obrigação do(s) locatário(s) e eventual(ais) corresponsável(eis) financeiro(s) manter(em) seus endereços eletrônicos devidamente atualizados, informando qualquer alteração à SEU FIADOR, por meio do endereço eletrônico indicado na Cláusula 10.3 deste Instrumento. A SEU FIADOR não assumirá qualquer responsabilidade em decorrência da negligência no que se refere à necessária atualização deste cadastro.

Cláusula 10.3.2 Para fins da Cláusula 10.3 deste Instrumento, a data de recebimento das comunicações será considerada como sendo a data em que o e-mail tiver sido transmitido para o destinatário, se em dia útil e horário comercial. Se a transmissão para o destinatário for promovida em dia não útil e/ou fora do horário comercial, considerar-se-á a comunicação como recebida no primeiro dia útil subsequente à transmissão.

Cláusula 10.3.3 É obrigação do parceiro, facultada ao(s) locatário(s) e/ou corresponsável(eis) financeiro(s), comunicar(em) formalmente a desocupação e entrega das chaves do imóvel a SEU FIADOR por meio da plataforma SEU FIADOR e de forma secundária via o canal de atendimento: atendimento@seufiador.com.br, indicando nome e CPF/MF do(s) locatário(s), nome do parceiro e endereço completo do imóvel, sob pena de arcar o parceiro com todos os custos e prejuízos decorrentes do atraso na falta desta comunicação.

Cláusula 10.4 Tolerância: Qualquer tolerância das partes em relação às obrigações relacionadas à contratação dos serviços SEU FIADOR, ou mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação ou alteração, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

Cláusula 10.5 Nulidades: A nulidade total ou parcial de qualquer cláusula ou condição prevista neste Instrumento não afetará nem desobrigará o cumprimento das demais, que continuarão vigentes em todos os seus efeitos.

Cláusula 10.6 A SEU FIADOR não se responsabiliza por qualquer informação equivocada sobre os serviços SEU FIADOR divulgada pelos parceiros ao(s) locador(es) e/ou locatário(s), de forma que eventuais dúvidas acerca dos serviços SEU FIADOR por parte do parceiro/locador e/ou do locatário e respectivo corresponsável financeiro deverão ser endereçadas à SEU FIADOR, conforme disposto na Cláusula 10.3 deste Instrumento, para os devidos esclarecimentos.

Cláusula 10.7 Resolução de Conflitos: Na hipótese de conflito entre usuários e/ou entre usuário e a SEU FIADOR em relação a este Instrumento ou aos serviços SEU FIADOR, o usuário deverá encaminhar à SEU FIADOR breve resumo do ocorrido por meio do canal de atendimento: atendimento@seufiador.com.br.

Cláusula 10.7.1 A SEU FIADOR se compromete, desde já, a tomar todas as providências que estejam a seu alcance para auxiliar na resolução do conflito por meio de seu canal de atendimento online, ensejando seus melhores esforços neste sentido.

Cláusula 10.8 Multa Contratual: Quaisquer infrações às cláusulas e condições previstas no presente Instrumento que resulte em rescisão contratual estão sujeitas a uma MULTA no valor equivalente a 01 (um) bolsão locatício contratado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, acrescidos de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios em caso de necessidade de ação judicial.

Cláusula 10.9 O reconhecimento dos termos e condições do presente Instrumento, que se dará com as devidas assinaturas, eleva este documento à título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, permitindo sua execução sem a necessidade de processo de conhecimento prévio.

Cláusula 10.10 Foro: O foro eleito para dirimir quaisquer questões advindas deste Instrumento é o da comarca da sede da empresa SEU FIADOR, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

AO ASSINAREM O PRESENTE INSTRUMENTO, OS USUÁRIOS DECLARAM EXPRESSAMENTE QUE ESTÃO CIENTES E CONCORDAM COM OS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS SEU FIADOR.

São José do Rio Preto, 8 de agosto de 2025.



SEU FIADOR SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ: 50.049.884/0001-47

Locatário Principal

Nome: Bruno Da Costa De Souza
CPF: 369.955.468-65

Signatário **Bruno da costa de souza** (arq.brunocosta@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **Bruno da costa de souza** (arq.brunocosta@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **Bruno da costa de souza** (arq.brunocosta@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Seu Fiador Top 30 #103817

Código do documento 1592dd13-8445-4f7a-af39-e5cdee044b37



Assinaturas



Bruno da costa de souza
arq.brunocosta@hotmail.com
Assinou e apresentou documento com foto

Bruno Costa

Eventos do documento

08 Aug 2025, 12:22:25

Documento 1592dd13-8445-4f7a-af39-e5cdee044b37 **criado** por ALINE DE OLIVEIRA COUTO (18f8a73b-2003-40fa-8c10-d46f97bb7693). Email: alinecouto@seufiador.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-08T06:22:25-09:00

08 Aug 2025, 12:22:31

Assinaturas **iniciadas** por ALINE DE OLIVEIRA COUTO (18f8a73b-2003-40fa-8c10-d46f97bb7693). Email: alinecouto@seufiador.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-08T06:22:31-09:00

13 Aug 2025, 07:21:25

BRUNO DA COSTA DE SOUZA **Assinou** - Email: arq.brunocosta@hotmail.com - IP: 200.148.51.25 (200-148-51-25.dsl.telesp.net.br porta: 56640) - **Geolocalização:** -20.804641158368387 -49.382641590248866 - Documento de identificação informado: 369.955.468-65 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-08-13T07:21:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):13ec149d08fb1bbbcc7223a3a65e6173f7560eebbb1139286b21eb0e990fa6bf

(SHA512):2121f8f775ee50af3a7b42f65acd0cd6bdfe00a43cf9bb8abd94c94ebbafabede706b605d2b00e1bdb023d54216f4c20d75cd80647c018f0f1ccc903a4f52a4f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.